אין קרבנו בדלות. תלמ קרבן קבוע בין עבייס בין עשירים: תממר במלורע.

שאם עני הוא מביא לפורים ומ"כ גם לו נממיר עליו להטעינו תער ואין להקשות לפי מה שמסקינן דילף מלורע מקרא מחבירו שלא נזהר ב] להיינו בנזיר[1] דבסמוך ולייתי[2] נזיר במה

[ג]הלד למיכל בימפרך שכן חינו בשאלה

או שכן שכל גופו טעון תגלחת:

והאי תנא מעיקרא. בבריימתא

דלעיל קמסר ללמדו ממלורע

מי לפשר כו' תלמ דקים ליה לתנא

[תער] במלורע בלא נזיר שהרי בא[3]

נזיר ממלורע ובהך בריימתא בעי

למילף מלורע דבעי תער מדינא

דנזיר ולוים תלמ מלורע גופיה לא

ילוף תלא מנזיר ומדינא נמי לא

ד[ילפינן] [דקממר] מה להלד כו' וסוף

לומדו מרמשו דכתיב בנזיר[4] ומ"מ רבי

אליעזר לא ידע תער במלורע תלא

מנזיר כדמפרש והולך: דתנן בפרק

בתרא דמכות (דף כ.) חינו חייב כו'

לגבי פיחות דזקן תניא לתין חייבין

בהשחתת פחת זקן בין בהניס בין

ישרחלים עד שיטלנו בתער ור"ת אמר

אפי' ליקטו במלקט וברהיטני מיחייב:

ומאי **מעמייהו דרבנן.** לכומר[5]

מהיכא נפקא לן לפשיטא

להו דמלורע בתער לפילו בלא נזיר

כדס"ל: דתניא זקנו מה ת"ל. במלורע

כתיב והיה ביום השביעי יגלח את כל

שערו את ראשו ואת זקנו וגו' והלא

בכלל כל שערו הוא ולמה פרט זקנו

לפי שאין' גבי בהניס ופחת זקנם לא

יגלחו יכול אף מלורע כלומר כהן

והוא מלורע כן שלא יכול לגלח זקנו

והא בכתיב וגלח את כל שערו ע"כ לבר מזקנו ת"ל להשחתת זקן בהניס ועשה דקדושים

שאין עשה דגילוח דוחה לאו להשחתת זקן בהניס ועשה דקדושים דכהניס ת"ל זקנו מיותר לשמועינן [ה] עשה דזקנו

ולמי לאו ללא יגלחו בהניס ועשה דקדושים יהיו ומ"פ שאין עשה

דוחה לא תעשה ועשה שאינו שוה בכל דהשחתת זקן לא שייך בנשים. ומדאיצטרך זקנו לומר דדוחה לאו דהשחתת זקן דאינו חייב עליו אלא בתער מכלל דלוח מצורע נמי אינו אלא בתער: ומ"ל דבתער חייב בפאת זקן לרבנן: ת"ל לא תשחית פאת זקנך. גבי ישראל כתיב וילפינן כהנים וישראל מהדדי בפאת פאת. ובמספרים לא מקרי השחתה דאין השער ניטל מעיקרו: יכול אף במלקט וברהיטני שמשחיתין הזקן מעיקרו ת"ל לא יגלחו והאי לא מקרי גילוח. ודילמא אפילו לקטו במלקט ורהיטני מצוה קא עביד ומקיים מצות תגלחת מצורע. וזקנו אתא לאשמועינן שאפי' בתער שהוא מזהר בעלמא משום השחתת זקן במצורע לא מיחייב עליה. אמאי אי ס"ד אי עביד במלקט ורהיטני שפיר דמי וקרא לא אתי אלא למימר דדחי תגלחת מצורע איסור השחתת זקן: א"כ לשתוק קרא מיניה ואנא אמינא ומה נזיר דאיסור קא עביד. דאפי' נזיר שהור חוטא כדמפרש פ"ק דנדרים כנדרי רשעים נדר בנזיר. וי"מ דמנזיר טמא יליף שגם תגלחתו בא ע"י איסור ואפ"ה מיחייב לגלח ראשו בתער ודחי לאו דהקפה דסבירא לן השתא הקפת כל הראש שמה הקפה: הכא דמצוה קא עביד שאין שום איסור בתגלחת מצורע לא כל שכן. שתגלחת מצורע תדחה לאו דהשחתת זקן ואע"ג דגבי נזיר א"א בלא דחייה ובמצורע אפשר לא משמע ליה לפלוגי:

אין קרבנו בדלות תאמר במצורע שקרבנו בדלות אמר ליה רבא בר משרשיא לרבא האי תנא מעיקרא אמר ללמדו ממצורע אי אפשר שאין דנין קל מחמור להחמיר עליו והדר אמר נילף מדינא ומדינא נמי לא יליף אמר ליה ההוא אליבא דרבנן הא אליבא דר' אליעזר [ו]דתנן [ז]ואינו חייב עד שילקטנו בתער ר' אליעזר אומר אפילו ליקטו במלקט וברהיטני חייב מאי טעמייהו דרבנן [ח]דתניא [ט]זקנו מה ת"ל לפי שנאמר [י]ופאת זקנם לא יגלחו יכול אפילו מצורע כן [יא]ת"ל זקנו ומנלן דבתער [יב]דתניא ופאת זקנם לא יגלחו יכול אפילו גילחו במספרים יהא חייב ת"ל [יג]ולא [יד]תשחית (ט) יכול ליקטו במלקט וברהיטני יהא חייב ת"ל ופאת זקנם לא יגלחו הא כיצד [טו]איזהו גילוח שיש בו השחתה הוי אומר זה תער [טז]ממאי דילמא לעולם אפילו ליקטו במלקט וברהיטני נמי מצוה קעביד והא קאתי לאשמועינן דאפילו בתער לא מיחייב עליה אמרי אי ס"ד כי עביד נמי במלקט וברהיטני שפיר דמי לישתוק קרא מיניה ואנא אמינא ומה גבי נזיר דאיסורא קא עביד אפ"ה מחייב הכא דמצוה לא כל שכן

ותו

תאי **תנא** **מעיקרא** לאמר ללמוד נזיר ממלורע תי מפשר זו תלמ דקים ליה לתנא [תער] במלורע בלא נזיר שהרי בא[3] נזיר ממלורע ובהך בריימתא בעי למילף מלורע דבעי תער מדינא דנזיר ולוים תלמ מלורע גופיה לא ילוף תלא מנזיר ומדינא נמי לא ד[ילפינן] [דקממר] מה להלד כו' וסוף לומדו מרמשו דכתיב בנזיר[4] ומ"מ רבי אליעזר לא ידע תער במלורע תלא מנזיר כדמפרש והולך: דתנן בפרק בתרא דמכות (דף כ.) חינו חייב כו' לגבי פיחות דזקן תניא לתין חייבין בהשחתת פחת זקן בין בהניס בין ישרחלים עד שיטלנו בתער ור"ת אמר תפי' ליקטו במלקט וברהיטני מיחייב: **ומאי** **מעמייהו** **דרבנן.** לכומר[5] מהיכא נפקא לן לפשיטא להו דמלורע בתער לפילו בלא נזיר כדס"ל: דתניא זקנו מה ת"ל. במלורע כתיב והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו וגו' והלא בכלל כל שערו הוא ולמה פרט זקנו לפי שאין' גבי בהניס ופחת זקנם לא יגלחו יכול אף מלורע כלומר כהן והוא מלורע כן שלא יכול לגלח זקנו והא בכתיב וגלח את כל שערו ע"כ לבר מזקנו ת"ל להשחתת זקן בהניס ועשה דקדושים דכהניס ת"ל זקנו מיותר לשמועינן [ה] עשה דזקנו ולמי לאו ללא יגלחו בהניס ועשה דקדושים יהיו ומ"פ שאין עשה דוחה לא תעשה ועשה שאינו שוה בכל דהשחתת זקן לא שייך בנשים. ומדאיצטרך זקנו לומר דדוחה לאו דהשחתת זקן דאינו חייב עליו אלא בתער מכלל דלוח מצורע נמי אינו אלא בתער: ומ"ל דבתער חייב בפאת זקנך. גבי ישראל כתיב וילפינן כהנים וישראל מהדדי בפאת פאת. ובמספרים לא מקרי השחתה דאין השער ניטל מעיקרו: יכול אף במלקט וברהיטני שמשחיתין הזקן מעיקרו ת"ל לא יגלחו והאי לא מקרי גילוח. ודילמא אפילו לקטו במלקט ורהיטני מצוה קא עביד ומקיים מצות תגלחת מצורע. וזקנו אתא לאשמועינן שאפי' בתער שהוא מזהר בעלמא משום השחתת זקן במצורע לא מיחייב עליה. אמאי אי ס"ד אי עביד במלקט ורהיטני שפיר דמי וקרא לא אתי אלא למימר דדחי תגלחת מצורע איסור השחתת זקן: א"כ לשתוק קרא מיניה ואנא אמינא ומה נזיר דאיסור קא עביד. דאפי' נזיר שהור חוטא כדמפרש פ"ק דנדרים כנדרי רשעים נדר בנזיר. וי"מ דמנזיר טמא יליף שגם תגלחתו בא ע"י איסור ואפ"ה מיחייב לגלח ראשו בתער ודחי לאו דהקפה דסבירא לן השתא הקפת כל הראש שמה הקפה: הכא דמצוה קא עביד שאין שום איסור בתגלחת מצורע לא כל שכן. שתגלחת מצורע תדחה לאו דהשחתת זקן ואע"ג דגבי נזיר א"א בלא דחייה ובמצורע אפשר לא משמע ליה לפלוגי:

תאי **תנא** **מעיקרא** **אמר** **ללמוד** **נזיר** **ממלורע** **אי** **אפשר** **דין** **מדינא**. תלמ לפשיטא ליה מילתא דמלורע הוי מילתא בפני עלמה ולא ילפינן מינה כלום: **והדר** **אמר** **נילף** **מדינא**. מנזיר ומלוים בהלד השוה שבהן ומדינא נמי לא מלי למילף משום דלית בה פירכא דדבש מברייתא שכן אין קרבנו בדלות תאמר במלורע שכן קרבנו בדלות בעולה ויולד דכתיב ביה וחס לא הוח[ד]: **ת"ל** **תפיה**. דקתני ללמדו ממלורע אי אפשר דמשמע לפשיטא ליה דמלורע הוי מילתא בפני עלמה ולא בעי דלילף מדבש דהא ליכא למימר דלפשיטא היא דגמרי להי מזקנו [ט] **ופחת**(ג) כדמשיק. והאי דקא בעי מדינא לא אפשר דמשום דלית ביה למפרך כדפריכנא לגילה ד"ר אליעזר דגמיר לה מנזיר לדקמן: **דתנן** ממסכת מכות: **ואינו חייב.** על הקפת הראש עד שילקטנו בתער: **ר' אליעזר אומר אפי' במלקט וברהיטני:** ואמרינן **מ"ט דרבנן.** דלא מחייבי בהקפה דלא שרי ולא מיחייב. ומשני **דתניא זקנו.** הממור לגבי מלורע מה ת"ל והלא כל שערו(ג) במשמע וזקנו במשמע אלא לומר לך שאפי' [על כרחך] זקנו דכתיב ח[ה] כלומר [למימר] שהרשות בידו לגלח ולעשות בתער להה לא בעי קרא דזקנו דרשות ידעינן מק"ו: ה"ג ומה נזיר כו' הוה מלי למפרך דהכן מלורע לא אתי שכן ריבה הכתוב [דהן] מלות יתירות וכה"ג פריך בכל דוכתי ולכך לא לידמי עשה דמלורע לאו דכהניס ועוד מה לנזיר שכן לאו גרידא דאתי לאו דהקפה תאמר בכהניס לאיכא לאו ועשה לאו דהשחתת זקן ועשה[14] לכ"ג דעיקר אפילוכא מחרוה קמיך דפריך מרשב"ל: ה"ג ומה נזיר לאיסורא קעביד. ואפילו נזיר טהור חוטא קלת כדאיתא פ"ק דנדרים (דף י.). ולעילל בפ' שלישי (דף יט.). ועוד דמנזיר טמא קל יליף שגם הוא מגלחתו כתוב בתער כדמשמע בסמוך דגמרינן טהור טמא וטמא מטהור ופ"ה מגלחת מצוה דילמא דמי לאו דהקפה [ט] דקפירא ליה להקפת כל הראש שמה הקפה ולעולם[15] מיחייב פי' מיחייב לגלח כל ראשו ולדמות לאו להקפה מלורע דמצוה לא כל שכן: **דמצוה.** מצות המקרא מגלחת[16] ולא בהה לו ע"י שום איסור לכ"ש שמגלחתו דמצוה מדהה לאו להשחתה ולי קשה מה לנזיר שכן קרבנו טעון לחם כדפ"ל וי"ל דלא דמי דודאי לעיל דבעינן להטעין תער למלורע ולא שאר מפחיתים פרין שפיר [י] דמ"ה[17] נזיר דין הוא שיהא טעון תער למגלחתו שכמו כן חומרת מחרת בו שקרבנו טעון לחם אבל הכא לא בעינן למילף תער במלורע מתגלחת דנזיר רק שהרשות יהיה בידו להעבירו בתער כמו בשאר מפחיתין ולא[18] שייכא כלל ההיא פירכא דלא בעינן למילף חומרת מנזיר אלא מכל מקום אימא הוא והא הך סוגיא לרבנן בו] [והרי] מוכח דלרבנן פשיטא להו תער מתגלחת[19] דמלורע מקמי דילפינן ליה מנזיר דקאמר בבריימתא דלעיל דלמדו ממלורע לאו דהקפה דסבירא לן השתא הקפת כל הראש שמה הקפה: הכא דמצוה קא עביד שאין שום איסור בתגלחת מצורע לא כל שכן. שתגלחת מצורע תדחה לאו דהשחתת זקן ואע"ג דגבי נזיר א"א בלא דחייה ובמצורע אפשר לא משמע ליה לפלוגי:

אין קרבנו בדלות. תלמ קרבן קבוע בין עבייס בין עשירים: תממר במלורע. שאם עני הוא מביא לפורים ומ"כ גם לו נממיר עליו להטעינו תער ואין להקשות לפי מה שמסקינן דילף מלורע מקרא מחבירו שלא נזהר ב] להיינו בנזיר[1] דבסמוך ולייתי[2] נזיר במה

[ג]הלד למיכל בימפרך שכן חינו בשאלה

או שכן שכל גופו טעון תגלחת:

והאי תנא מעיקרא. בבריימתא

דלעיל קמסר ללמדו ממלורע

מי לפשר כו' תלמ דקים ליה לתנא

[תער] במלורע בלא נזיר שהרי בא[3]

נזיר ממלורע ובהך בריימתא בעי

למילף מלורע דבעי תער מדינא

דנזיר ולוים תלמ מלורע גופיה לא

ילוף תלא מנזיר ומדינא נמי לא

ד[ילפינן] [דקממר] מה להלד כו' וסוף

לומדו מרמשו דכתיב בנזיר[4] ומ"מ רבי

אליעזר לא ידע תער במלורע תלא

מנזיר כדמפרש והולך: דתנן בפרק

בתרא דמכות (דף כ.) חינו חייב כו'

לגבי פיחות דזקן תניא לתין חייבין

בהשחתת פחת זקן בין בהניס בין

ישרחלים עד שיטלנו בתער ור"ת אמר

אפי' ליקטו במלקט וברהיטני מיחייב:

ומאי **מעמייהו** **דרבנן.** לכומר[5]

מהיכא נפקא לן לפשיטא

להו דמלורע בתער לפילו בלא נזיר

כדס"ל: דתניא זקנו מה ת"ל. במלורע

כתיב והיה ביום השביעי יגלח את כל

שערו את ראשו ואת זקנו וגו' והלא

בכלל כל שערו הוא ולמה פרט זקנו

לפי שאין' גבי בהניס ופחת זקנם לא

יגלחו יכול אף מלורע כלומר כהן

והוא מלורע כן שלא יכול לגלח זקנו

והא בכתיב וגלח את כל שערו ע"כ לבר מזקנו ת"ל להשחתת זקן בהניס ועשה דקדושים

שאין עשה דגילוח דוחה לאו להשחתת זקן בהניס ועשה דקדושים דכהניס ת"ל זקנו מיותר לשמועינן [ה] עשה דזקנו

ולמי לאו ללא יגלחו בהניס ועשה דקדושים יהיו ומ"פ שאין עשה

דוחה לא תעשה ועשה שאינו שוה בכל דהשחתת זקן לא שייך בנשים. ומדאיצטרך זקנו לומר דדוחה לאו דהשחתת זקן דאינו חייב עליו אלא בתער מכלל דלוח מצורע נמי אינו אלא בתער: ומ"ל דבתער חייב בפאת זקנך. גבי ישראל כתיב וילפינן כהנים וישראל מהדדי בפאת פאת. ובמספרים לא מקרי השחתה דאין השער ניטל מעיקרו: יכול אף במלקט וברהיטני שמשחיתין הזקן מעיקרו ת"ל לא יגלחו והאי לא מקרי גילוח. ודילמא אפילו לקטו במלקט ורהיטני מצוה קא עביד ומקיים מצות תגלחת מצורע. וזקנו אתא לאשמועינן שאפי' בתער שהוא מזהר בעלמא משום השחתת זקן במצורע לא מיחייב עליה. אמאי אי ס"ד אי עביד במלקט ורהיטני שפיר דמי וקרא לא אתי אלא למימר דדחי תגלחת מצורע איסור השחתת זקן: א"כ לשתוק קרא מיניה ואנא אמינא ומה נזיר דאיסור קא עביד. דאפי' נזיר שהור חוטא כדמפרש פ"ק דנדרים כנדרי רשעים נדר בנזיר. וי"מ דמנזיר טמא יליף שגם תגלחתו בא ע"י איסור ואפ"ה מיחייב לגלח ראשו בתער ודחי לאו דהקפה דסבירא לן השתא הקפת כל הראש שמה הקפה: הכא דמצוה קא עביד שאין שום איסור בתגלחת מצורע לא כל שכן. שתגלחת מצורע תדחה לאו דהשחתת זקן ואע"ג דגבי נזיר א"א בלא דחייה ובמצורע אפשר לא משמע ליה לפלוגי:

מוסף רש"י

זקנו מה ת"ל. והלא שער זקנו בכלל כל שערו הוא (לקמן נח). **ופאת זקנם.** בבהניס כתיב (יבמות ה.). ת"ל זקנו. לרבות זקן כהן מלורע, לתמי עשה ולמי לא עשה (שם) לקמתי עשה דמלורע וגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו, וקא תמי למי עשה ול"ת לבהן, ל"ת ופחת זקנם לא יגלחו, עשה קדושים יהיו לגלהיהם (לקמן נח.). **ופאת זקנם לא יגלחו.** גבי בהניס כתיב, ולא תשחית פאת זקנך גבי ישראל כתיב, וילפינן להו מגבי ישראל שהוא מהני מהדדי לפאה, וכבי מהני מהדדי לפאה, ולא תשחית פאת זקנך, ולא תשחית פאת זקנך, ולא תשחית פאת זקנך